

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1112/2533

นางยวนหรือยวลหรือญวน หว่านนา

โจทก์

นายหมั่น กลิ่นจันทร์

จำเลย

นายหมั่น กลิ่นจันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะกลับ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 40,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 19 เมษายน 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,500 บาท จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่า จำเลยรับหมายไว้โดยไม่ทราบว่าเป็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเพราะ จำเลยอ่านหนังสือไม่ได้จึงไม่เข้าใจข้อความในหมายและไม่ทราบวันนัดยื่นคำให้การ ทั้งจำเลยไม่อยู่บ้านจึงไม่ทราบว่าจะพนักงานปิดหมายนัด พิจารณาไว้ ณ ที่ใดศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93, 94)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณถึงสิ้นปีพ.ศ. 2534 (ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,500 บาท) มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยคำนวณถึงสิ้นปีพ.ศ. 2534 (ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 8,500 บาท) มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ